

1500974-89.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Prosseguindo, ainda, além da vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1500974-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500974-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO VICENTE DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

.

Vistos.

DIEGO VICENTE DA SILVA, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, VII, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 22h30, na Rua Felix Fagundes, nº 538, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da Capital, mediante grave ameaça, utilizando uma arma branca, tentou subtrair, para si, bens pertencentes à vítima Reinaldo Rodrigues Cassiano.

A denúncia foi recebida (fls.81/83), o réu foi citado (fls. 99/100 e 107) e apresentou Resposta à Acusação (fl.113).

Ratificado o recebimento da denúncia (fl.115), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima, uma testemunha e, ato contínuo, o réu foi interrogado.

Em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição do acusado, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de furto, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do emprego de faca; a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, "d", do Código Penal e a compensação de eventual reincidência com tal atenuante; a redução na fração máxima de 2/3 em razão da tentativa; a fixação de regime inicial mais brando do que o fechado e o

direito do réu de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A autoria e a materialidade delitiva restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.01 e 12), Boletim de Ocorrência (fls.02/04), Auto de Exibição e Apreensão (fl.05), Termo de Depoimento (fls.06/07), Termo de Declarações (fl.08), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl.09), Laudo Pericial (fls. 87/90) e pela prova oral e reconhecimento produzidos em juízo.

Com efeito, ouvida a vítima Reinaldo Rodrigues Cassinano, esclareceu que estava em casa assistindo um filme com a esposa e a filha. Escutou um barulho na porta. Não ligou muito porque o gato da vizinha as vezes vinha na porta e ficava arranhando. Mas daí, ouviu outro estralo e, então, foi até a janela e viu o menino. Quando o viu, o réu disse para ele abrir a porta que ia roubar tudo dentro. A janela estava entreaberta. Ele colocou o objeto para dentro dessa parte da janela. Ele tinha o que parecia ser uma barra de ferro na mão. Depois soube que era uma faca.

Esclareceu, então, que começou a gritar e os vizinhos do quintal comunitário vieram o ajudar. O réu pulou pelo telhado e foi em direção à rua. Ficou dentro de casa acalmando a sua esposa que está grávida e ficou muito assustada. Posteriormente, viu o réu na rua, já detido pelos vizinhos e pela policia. Foi nesse momento que lhe mostraram que o objeto que ele segurava era uma faca e não uma barra de ferro como havia pensado. Não tem nenhuma dúvida de que a pessoa detida era a pessoa que tentou entrar na sua casa. Reconheceu o réu em juízo, disse que na ocasião ele estava com barba, mas agora, mesmo sem a barba o reconheceu corretamente, indicando ser a pessoa que ostentava a placa de identificação de número 2.

O depoimento da vítima, corroborou o teor do seu depoimento na fase investigativa. Ouvido o policial militar, Rafael Avanzi Melo Monteiro, esclareceu que estava em patrulhamento na via quando alguns populares pediram auxílio, contando sobre uma pessoa que tinha tentado entrar na casa do vizinho e indicando para onde ele tinha corrido. Conseguiram localizar o réu e tendo sido ele abordado foi encontrado com uma faca na sua cintura. Posteriormente, em contato com a vítima, esta esclareceu que o réu forçou a porta de sua casa para entrar e quando a vítima abriu a janela e o viu, ele o ameaçou com a faca. A vítima começou a gritar e o réu foi detido na rua.

Na delegacia, o réu permaneceu em silêncio e, em seu interrogatório, em juízo, disse que entrou dentro do quintal do rapaz para ver se encontrava uma bicicleta, um botijão de gás ou sapato para vender e usar droga. Disse, também, que quando a vítima o viu no quintal, perguntou o que ele estava fazendo e ele disse que tinha uma pessoa querendo bater nele e por isso tinha pulado no quintal. Em seguida, a vítima fechou a janela e achou que ele ia sair para lhe bater e, então, fugiu. Tinha uma mochila nas costas e a faca estava dentro dela, faca que usava para reciclagem. Não apontou a faca para a vítima. Ocorre que a vítima começou a gritar e acabou sendo pego pela vítima e outros populares, vizinhos. Quando os policiais chegaram e o revistaram acharam a faca na sacola e então os policiais disseram para a vítima que se ele só dissesse que o réu tinha pulado no quintal, ele ia passar pouco tempo na cadeia, mas se disse que ele tinha ameaçado com a faca, ficaria mais tempo. Está arrependido e pede uma oportunidade.

Ocorre que, a versão do réu ficou isolada, sem respaldo em qualquer outro elemento de prova dos autos.

De outro lado, os depoimentos da vítima e da testemunha policial, mantiveram-se coerentes entre si e confirmaram os relatos que já haviam sido dados na delegacia. Além disso a faca foi apreendida (fls. 05) e periciada (fls. 87/90), revelando-se ser faca com 18,0 cm de lâmina e, nas condições em que se encontra e pelas características que possui, além da finalidade a que se destina, pode ser utilizada com eficácia como instrumento corto-contundente para intimidar, ameaçar, agredir e/ou lesionar pessoas, prestando-se, portanto, para a prática do delito de roubo.

Ainda, no sentido da condenação, verifica-se que a vítima reconheceu o réu como a pessoa que estava no seu quintal, tentando forçar a entrada em sua residência para lhe roubar e lhe ameaçou com uma faca para tanto, tendo chegado a introduzir parte do objeto no espaço da janela entreaberta.

Não há dúvida, portanto, do emprego da grave ameaça para a prática da subtração. Releva notar, neste passo, que a palavra da vítimas deve merecer crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecida pessoa, não teria ela proveito algum em mentir. Outrossim, o fato de ter se sentido receoso e constrangido em dar o seu depoimento na presença do réu, denota o quanto ficou abalado e sentiu-se ameaçado com a situação. O único interesse é, pois, apontar o verdadeiro culpado.

Não se podendo deixar de considerar que tal espécie de delito é, em regra, dependente de clandestinidade. Não se pratica roubo às escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas. Por isso mesmo, a prova suficiente à condenação por furto e roubo não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

Prosseguindo, ainda, além da vítima ter reconhecido o réu, o policial ouvido em juízo apresentou versão idêntica sobre a dinâmica dos fatos, corroborando nos exatos termos com a narração trazida pela vítima.

Neste sentido e, em atenção aos argumentos da Defesa, cumpre apontar que não há que se falar em desclassificação do delito, para o tipo penal do furto, uma vez que o depoimento da vítima também é claro, firme e convicto no sentido da grave ameaça exercida.

Outrossim, não há dúvida alguma, de que o delito se deu na forma tentada porquanto iniciado o iter criminis, tendo o réu confessado que pretendia levar bens do quintal, foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que os vizinhos do quintal comunitário começaram a aparecer e ele empreendeu fuga, sem que nenhum bem fosse subtraído.

Ora, diante das provas colhidas, mostra-se, pois, suficiente à condenação do acusado os elementos coligidos durante a instrução, ao contrário do alegado pela combativa Defesa. Caracterizada, portanto, a infração penal de roubo majorado tentado, a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena. Na primeira parte de seu interrogatório o réu esclareceu que têm 29 anos de idade, é solteiro e não possui filhos; que estudou até a terceira série; que trabalhava em um lava-rápido, vendia doces dentro do transporte público e era músico de rua; que morava na casa de propriedade de sua mãe, na companhia de sua genitora e seus irmãos; que já foi processado em quatro oportunidades, duas vezes como incurso como no art. 155 e duas vezes como incurso no art. 157, todos do Código Penal.

Para a fixação da pena base, é sabido que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal deverão ser analisadas. Assim, diante do quadro fático apresentado, reputo conveniente o aumento de 1/6 da pena base, considerado para tanto os maus antecedentes do réu, consubstanciados na condenação em definitivo que pesa contra si (autos de nº 0014955-95.2014.8.26.0050, fls. 25/26).

Assim, totaliza-se ao final da primeira etapa da dosimetria 04 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase se verifica que é o réu é reincidente múltiplo, consoantes, condenações outras que constam de fls. 25/29 (autos de nº 0070959-89.2013.8.26.0050 e 0087147-94.2012.8.26.0050), no que agravo a pena em 1/6 (um sexto).

Anoto que, deixo de aplicar a compensação com a atenuante da confissão, uma vez que o réu confessou tão somente a prática de furto, ao passo que a reincidência se dá por mais de uma anotação.

Assim, totaliza-se ao final da segunda etapa da dosimetria 05 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na última fase da dosimetria, impõe-se a observância da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, em razão do emprego de arma branca, devendo ser a pena aumentada em 1/3, no que resulta em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 19 dias-multa.

Considerando o incipiente iter criminis percorrido pelo réu no caso concreto, aplico a redução de pena na fração de 2/3, em razão de tratar-se de crime tentado. Assim, fixo a pena final em 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão e 6 dias-multa, pena esta que torno definitiva por não haver outras circunstâncias a se considerar.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar DIEGO VICENTE DA SILVA à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão e 6 dias-multa, no valor mínimo legal, por estar incurso, nas penas do artigo 157, § 2º, VII, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena, considerado para tanto os maus antecedentes e reincidência do réu.

Indefiro o recurso em liberdade, pois permanecem intactos os fundamentos da segregação cautelar do réu, que deve ser mantida notadamente para a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, e para a aplicação da lei penal. Diante de todo exposto e ainda em razão do disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, já com a redação atualizada, dou por revisada e mantida a prisão cautelar do condenado.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, ou preceda-se o aditamento conforme o caso, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA